



منجم الأصول

عن جبريل والرسول

العلامة محمد الطاهر الماضوي التجاني

الشريف الحسني، الماضوي داراً، الجزائري موطناً

جميع حقوق التأليف والنشر محفوظة للمؤلف

منصة نقيب المثاني © ١٤٤٧ هـ

لا يجوز نسخ أو إعادة نشر هذا الكتاب دون إذن المؤلف

منجم الأصول عن جبريل و الرسول تقديم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً (النساء: ٥٩) الحمد لله الوهاب جاعل الحمد أمّا للكتاب، وصلى الله وسلم على ينابيع الحكمة والآداب ومشاربها أصلاً وفروعاً، وشُعب سيدنا محمد رسول الله وجبريل الأمين والآل والأصحاب، قبل أن أقدم هذا الكتاب لطلبة العلم، أقدمه للعلماء كمشروع مرجعية للإفتاء في المجالس العلمية، وكمشروع لفتح باب الاجتهاد في الجامعات والمعاهد العلمية الإسلامية، وكأرضية لبناء مشروع حوار تقارب المذاهب، ووضع حد للفتاوى غير المضبوطة في عالمنا الإسلامي، وقد يقول القائل: نحن في غنى عن الاجتهاد بما عندنا من فقه المذاهب وهذا فهم العامة.

أما أهل العلم فإنهم يعلمون ويوقنون أن فقه المذاهب محدود وليس ممدوداً، والدليل على محدوديته هو فقه النوازل، لأن النازلة وكذلك الاختلاف يجب الرجوع فيهما إلى الله ورسوله، استناداً على الآية أعلاه لا لإمام من أئمة المذاهب. وإذا كان هذا هو الحال وأنه لا يمكن نسبة الاجتهاد في فقه النوازل ومواطن الاختلاف لإمام من أئمة المذاهب بحكم أنهم لم يعاصروا ما استجد من بعدهم لينسب الاجتهاد فيه إليهم، يُوضح لك مدى استقلالية هذا الدين عن أسبقية المذاهب والتبعية لها، وذلك كله في فقه النوازل.

فقه النوازل يمثل الركن الحصين لاستقلالية الدين عن عصبية المذهبية والاختلاف، ولكي لا نورث للأجيال القادمة ما ورثناه من فكرة التجاهل وعدم تقديم حلول على الأقل في فقه النوازل، ناهيك عن فوضى الإفتاء حسب الأهواء، ارتأينا بعد تشخيص الداء أن العلة تكمن فيما يعرف بعلم الأصول، وأنه بحاجة لتجديد شؤونونه، وبعث الروح فيه من جديد.

وإياك أن تتوهم أننا أحدثنا شيئاً مبتدعاً ليس له أصل في الكتاب، أو السنة، ولم يكن موجوداً في ميراث السلف والخلف، بل هو موجود ومقرر ومعروف ولكن للأسف لم يوظفه السلف فاستغنى عنه الخلف، وكل الذي فعلناه إنما هو لا يتعدى الغلبة لما هو شائب، والتوظيف للحاضر الغائب. وقد قيدته في رسالتين الأولى وسميتها بالغربال، والثانية موسومة بالموسم، جمعتهما في هذا الكتاب وعنوانته بمنجم الأصول عن جبريل والرسول. وكتابتنا هذا إن شاء الله يعتبر مرجعاً وأمّاً من الأمهات في علم الأصول عموماً، وكيفية النظر في النوازل والاختلاف خصوصاً وذلك بالرجوع إلى الله ورسوله، وكما أنه لا يخلو كتاب من خطأ ولا جواد من كبوة، فأمر التصحيح والعذر مرجوان من ساداتنا أهل النظر والفكر المعتمر. وهذه اللفتة والإشارة أظن أنها كافية

للدلالة على استمرارية الاجتهاد ووجوبه والحاجة إليه، وكافية إن شاء الله كنية وبداية ومقصد وغاية، فاللهم ردنا إليك رداً جميلاً.

المنهجية والإضافات

إن النهج الذي اعتمدناه في عملنا هو نهج تسلسل الوحي، ونهجنا هذا جديد ومجدد إن شاء الله وهو قائم على تسلسل الوحي، ولم نخرج أو نتجاهل فيه الموروث الموجود في عالمنا الإسلامي من علم الأصول بل اعتمدنا عليه وحاولنا ترتيبه وغربلته مما علق به من الشوائب وبسطناه لكي يسهل على المجتهد النظر في قضايا الاختلاف والمستجدات حسب تسلسل سلسلة الوحي، وهي ذكر أصل القضية وفرعها وشعبتها وضابطها ثم حكمها.

أما الإضافات التي أضفناها فهي تسهل على المتبع للمجتهد معرفة الصواب من الخطأ وأين أخطأ المجتهد وأين أصاب، وذلك يتبع الأصل والفرع والشعبة والضابط والحكم، وهذا الترتيب هو الذي بنينا عليه منهجيتنا، وهي إضافة لمنهجية وقاعدة كلية جديدة للإفتاء وسميناها (بالسَّلسَل).

أما الإضافات الجزئية فلقد أضفنا، أولاً: التعريف بأصل الدين والذي هو الوحي شكلاً ومضموناً. ثانياً: في تعريف السنة أضفنا وفصلنا بين المحور الروائي والمحور الضبطي وغربلة الخلط بينهما. ثالثاً: أضفنا فروع الدين وبينها ووظفناها في الفتوى إذ إنها لم تكن توظف من قبل. رابعاً: أشرنا لشُعَب فروع الدين ووظفناها. وبيننا كيفية استخلاصها من الكتاب والسنة. خامساً: بينا الضوابط وفصلنا بين الضوابط الأصلية والضوابط الاستثنائية وبيننا أحكامها وأزلنا ما علق بها من الشوائب وأضفنا ضوابط التأويل؛ أي حضرة الأسماء الحسنى والإضافة والأبجدية والمقارنة بالمثل. سادساً: في الأحكام بينا وفصلنا بين أحكام النظري وأحكام الضروري.

ولقد قصدنا الاختصار والتبسيط ليسهل على المتلقي الفهم، وكذلك لنترك فرصة التنقيب للمجتهدين والتعقيب للباحثين والتحقيق للمحققين. ونسأل الله المولى العلي القدير النفع وأن لا يحرمنا ولا يحرم من نهج نهجنا هذا أجر الاجتهاد والتوفيق منه تبارك وتعالى والسداد. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، النبي الزكي الطاهر الصادق الأمين، وعلى آله وصحابه والتابعين.

رسالة الماضوي الموسومة بالغربال المسماة "غربال الأمهات من شوائب المصنفات"

تتميماً لما سبق وتقريباً لما يلحق وجب استخلاص الطرق التي تجمع أو تفرق وذلك بتلخيص الأصل والأصول والفروع والشُعَب والضوابط والأحكام؛ لأن الأصل أصل الأصول، والأصول أصل الفروع، والفروع أصل الشُعَب، والشُعَب أصل الضوابط، والضوابط أصل الأحكام وذلك إن شاء الله في ستة أقسام: القسم الأول: الكلام عن الأصل. القسم الثاني: الكلام عن الأصول. القسم الثالث: الكلام عن الفروع. القسم الرابع: الكلام عن الشُعَب. القسم الخامس: الكلام عن الضوابط. القسم السادس: الكلام عن الأحكام.

قاعدة:

إن القاعدة الشرعية الأصلية لتسلسل الوحي تأصيلاً هي: أصل وأصول وفروع وشُعَب وضوابط وأحكام، وعليه يلتزم المجتهد بذكر أصل القضية، وفرعها، وشعبتها وضابطها، ثم حكمها، لكي لا يكون اجتهاده عبارة عن تعقيد بلا تأصيل أو رأي أو نقل.

الكلام عن الأصل:

خلاصته: أصل الدين الوحي. تعريف الوحي: يمكن تلخيص الوحي في محورين: الأول مضموني والثاني شكلي. أما من جهة الشكل: فهو نوعان: إما وحي وإما إحياء. أما من جهة المضمون: فالوحي هو الذي يوحى عن طريق الملك أو الجرس، كما جاء في الحديث (رواه الشيخان)، وهذا خاص بالرسول والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما الإحياء فأفضله العلم اللدني؛ وهو الإلهام وهو العلم الذي كهيئة المكنون كما قال رسول الله ﷺ: (وبعده الرؤيا الصالحة، وهي جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة) (رواه الشيخان)، وهي خاصة بالمؤمنين، ومنه الاستيعاب وهو عام ويعم حتى بعض الأنعام ومثل ذلك كقوله تعالى: {وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ}.

الكلام عن الأصول:

خلاصته: أصول الدين هي الكتاب والسنة وأصلهما الوحي. تعريف الكتاب: يمكن تلخيص الكتاب أنه ألفاظ القرآن الكريم كلام الله المحكم فهو الفصل والفيصل، والمقدم الذي لا يؤخر، والمحفوظ الذي لم يزور، فأمره الوجوب، ورخصه عزائم، وعزائمه لوازم. ملاحظة: وكذلك

الأحاديث التي فيها قدسية إن صحت وتضمنت نهياً أو أمراً فحكمها حكم الوجوب وليس النذب، ومثل ذلك حديث (نهائي جبريل أن أقرأ القرآن راکعاً وساجداً) (رواه مسلم وغيره). فافهم ذلك لأن جبريل هو روح القدس.

تعريف السنة: يمكن تلخيص السنة في محورين: الأول روائي، والثاني ضبطي، والسنة كلام الرسول ﷺ وفعله وإقراره، وهو المتمم للمحكم، فأمره مندوب وفعله مرغوب وإقراره مكسوب، وشرطها: الصحة في الرواية، ولنذكر هنا المحور الروائي، وسوف يأتي الكلام على المحور الضبطي في الكلام عن الضوابط.

تعريف المحور الروائي: يمكن تلخيص المحور الروائي في أربعة أنواع: النوع الأول: وهو الصحيح المسند المتصل، المرفوع والمتواتر، وهو قول الصحابي من جهة الخبر وليس من جهة الأثر. النوع الثاني: هو الحسن: وهو الذي بين الصحيح والضعيف، وهو حجة لاستحسانه ومنه المرسل، وهو قول التابعي من جهة الخبر وليس من جهة الأثر، ومنه المدرج، والمدرج هو الذي فيه زيادة لفظ من كلام الراوي، وقد يتقوى الحسن بغيره فيصير صحيحاً. النوع الثالث: وهو الضعيف، وهو الذي فقد صفة الصحة وصفة الحسن، ومنه المقلوب وهو الذي أُسند إلى غير سنده الصحيح، ومنه الشاذ والمنكر: وهما اللذان يخالفان ما روى الناس، ومنه المعلل: وهو الذي فقد طعم حلاوة وبلاغة كلام النبوة، ومنه المضطرب: وهو الذي اضطرب متنه أو إسناده، ومنه المنقطع: وهو الذي سقط من إسناده رجل أو ذكر فيه رجل مبهم، ومنه المعضل: وهو الذي سقط من إسناده رجلان أو أكثر، ومنه المدلس: وهو الذي فيه صفة الضعف وفيه صفة الوضع، وقد تتقوى بعض أنواع الضعيف بغيرها من الأحاديث فيصير حسناً وهي: المقلوب، والمعلل، والمضطرب، والمنقطع، والمعضل. النوع الرابع: وهو الموضوع: وهو الذي فقد صفة الضعف وفيه صفة الافتراء.

الكلام عن الفروع:

خلاصته: فروع الدين: هي الإسلام، والإيمان، والإحسان، تفرعت عن الأصول. تعريف فرع الإسلام: يمكن تعريف الإسلام بالشرعية، وأن هذا الفرع متجدد الشُّعْب بمستجدات القضايا، كما أنه يختلف في تشريعاته عن الديانات السماوية الأخرى في تشريعاته، ويمكن تلخيصه في أركانه؛ وهي الشهادتان.

الكلام عن الشُّعْب:

خلاصته: شُعْب الدين بعضها معدود ومحصور، وبعضها لم يعده النبي ﷺ ولم يحصره، وهي تشعبت من الفروع. تعريف شُعْب فرع الإسلام: لم يعدها النبي ﷺ ولم يحصرها، ولعل ذلك لأن فيها مستجدات كما سبق وذكرنا في تعريف فرع الإسلام، والمستجدات هي ما يعرف بفقه النوازل. تعريف شُعْب فرع الإيمان: عدها النبي ﷺ وأنها بضع وسبعون، أو ستون شعبة وحصرها بأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إمطة الأذى عن الطريق. تعريف شُعْب فرع الإحسان: لم يعدها النبي ﷺ، ولعل ذلك لأن فيها مستجدات ولكن حصرها بين تراه ويراك وهو مقام المشاهدة، والمشاهدة هي أصل التقوى.

ملاحظة: ومن أوجه قوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ} [النجم: 3] أنه ﷺ لا يخلط بين شُعْب الفروع، فإن كانت الشعبة من فرع العقيدة يقول مثلاً: (ولا تؤمنوا حتى تحابوا) وإن كانت الشعبة من فرع الشريعة يقول مثلاً: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)، وإن كانت الشعبة من فرع المعاملات يقول مثلاً: (وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا)، وهذه قاعدة لاستخلاص الشُعْب من الكتاب والسنة.

الكلام عن الضوابط:

خلاصته: الضوابط هي التي تضبط بها ثوابت الشُّعْب ومستجداتها لكي تستخلص منها الأحكام. تعريف الضوابط: خلاصته: الضوابط يمكن تلخيصها في محورين: الأول أصلي، والثاني استثنائي. الأصلية سبعة ضوابط، والاستثنائية ستة ضوابط. تعريف الضوابط الأصلية: هي اللفظ من الكتاب، أو من السنة، والفعل من السنة، والإقرار من الكتاب أو السنة، والقياس من الكتاب أو السنة، وكذلك الإجماع والنسخ والسبب.

الأول: اللفظ: وهو دلالة الخطاب، فإن دل على معنى واحد فهو المُحَكَّم القطعي، وحكمه الوجوب وإن دل على أكثر من معنى، ولكن بالتساوي فهو المجمل وهو لا يجب، وإن دل على أكثر من معنى ولكن بالتفاوت فهو الإضافة وحكمه للأغلبية. الثاني: الفعل: وهو فعل النبي ﷺ، فإن جاء مستقلاً عن مجمل أو عن إضافة؛ فحكمه أن ينسب لجنسه فيصير مندوباً، وإن جاء مجملاً بالوجوب يجب، وإن جاء متفاوتاً يؤخذ بالأغلبية. الثالث: الإقرار: وحكمه الجواز سواء في لفظ أو فعل، وهو يختلط على الكثير، فالإقرار ضابط والاختيار حكم فتأمل هذا جيداً. الرابع: الإجماع:

وشرطه عدم مخالفة الأقلية فيه، وحكمه قطعي سواء في لفظ أو فعل أو إقرار. الخامس: القياس: وهو نوعان: الشبه، والعلة. أما الشبه فحكمه إما أن يكون واجب وإما مستحيل وإما جائز. وأما العلة فإما أن يكون حكمها الأداء أو القضاء أو الإعادة أو العزيمة أو الرخصة، وهناك ضابط يسمى الاستصحاب وهذا الضابط إنما هو في حقيقته القياس عينه، فتأمل ذلك جيداً فهو يلتبس على الكثير، وأعلم أنه لأحكام القياس قواعد تشمل أحكام الشبه وأحكام العلة، وتلك القواعد منها على سبيل المثال لا الحصر: الضرورات تبيح المحظورات. المشقة تجلب التيسير. والتخصيص والتعميم وغيرها من القواعد، وهي كثيرة تربو عن الألف أو تتعدها وهي قواعد بين تعيد وتقنين. السادس: النسخ: ودلائله معرفة مكان النزول أو وقت النزول وحكمه قطعي. واعلم أن المَحْكَم لا ينسخ بمجمل ولا بإضافة، فلا ينسخ المَحْكَم إلا بمَحْكَم، واعلم أن السنة لا تنسخ القرآن. السابع: أسباب النزول: وهو ضابط وحجة إذا كان مؤيداً للفظ من جهة المعنى، فإن خالف معنى النص فهو غير صحيح ولا يؤخذ به، وإذا وافق النص؛ أي اللفظ فهو صحيح ويستدل به من جهة المعنى والمعنى روح الدلالة.

تعريف الضوابط الاستثنائية: هي قول الصحابي وعمل أهل المدينة والاستحسان وسد الذرائع وشرع من قبلنا والاستدلال. الأول: قول الصحابي: قول الصحابي نوعان: الأول روائي؛ وهو الخبر أي المرفوع وقد تكلمنا عنه سابقاً في المحور الروائي، والثاني ضبطي من الضوابط وهو الأثر وهو الموقوف على الصحابي. الثاني: عمل أهل المدينة: هو ضابط وحجة عند غياب النص، وهو ضبطي من جهة الأثر وهو فعل؛ أي عمل التابعي، ويدخل فيه قول التابعي من جهة الأثر لا الخبر، وهو أي أثر التابعي قولاً أو فعلاً ويسمى المقطوع. الثالث: الاستحسان: هو ضابط وحجة عند ظهور التفاضل. الرابع: المصلحة: وهي نفسها الاستدلال، وهو حجة ما لم يخالف النص، وشرطه رفع الضرر عن الغير. الخامس: سد الذرائع: وهو ضابط وحجة، وشرطه إبعاد المفسدة. السادس: شرع من قبلنا: هو ضابط وحجة وشرط صحته اللفظ؛ أي الخبر عن الكتاب أو السنة، وشرط الأخذ به الأمر من الكتاب، أو من السنة، وكذلك الفعل والإقرار من السنة.

الكلام عن الأحكام:

خلاصته: هي الأحكام الصادرة عن الضوابط. تعريف الأحكام: يمكن تلخيص الأحكام في محورين: الأول: أحكام النظري، والثاني: أحكام الشروري.

أحكام النظري: وهي أحكام الإفتاء، وهي نفسها أحكام القياس من جهة الشبه؛ أي الواجب أو الجائز أو المستحيل، فالواجب إما فرض أو مندوب، والمستحيل إما حرام أو مكروه، والجائز جائز، وكذلك أحكام القياس من جهة العلة هي من أحكام النظري، ويقال الواجب والجائز والمستحيل؛ لأن النظري يشمل العبادات والعقائد والمعاملات وذلك مثلاً مثل ما يجب لله وما لا يجب، والجائز وما لا يجوز لكماله تبارك وتعالى فانتبه لذلك جيداً، ففي فرع العقائد يقال: واجب، وفي التشريع: يقال: أمر، ويقال مستحيل في العقائد وفي التشريع يقال: نهي والجائز اختيار.

أحكام الضروري: هي أحكام التكليف المستخلصة من أحكام النظري يعني الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح، فالواجب إما فرض عين أو فرض كفاية، والمندوب إما مندوب عيني أو مندوب كفاية، والحرام حرام، والمكروه مكروه، والمباح مباح، وهنا تدخل أيضاً أحكام القياس من جهة العلة؛ أي الأداء والقضاء والإعادة والعزيمة والرخصة فافهم ذلك.

وعليه نستخلص أن أحكام الدين مجتمعة بين النظري والضروري، عددها خمسة عشر حكماً؛ وهي: الواجب، والجائز، والمستحيل، وفرض عين، وفرض كفاية، ومندوب عيني، ومندوب كفاية، ومباح؛ أي اختيار، ومكروه، وحرام، وأداء، وقضاء، وإعادة، والعزيمة، والرخصة. وعدد الضوابط الأصلية سبعة، وعدد الضوابط الاستثنائية ستة، والشُّعَب بين معدودة وغير معدودة، وعدد الفروع ثلاثة: وهي الإسلام، والإيمان، والإحسان، وعدد الأصول اثنان، وهما: الكتاب والسنة، والأصل واحد وهو: الوحي.

وبعد هذا الاستخلاص، والذي يعتبر وثيقة إخلاص وشهادة اختصاص لا غنى عنها لكل غطاس غواص، وهي الغريال عند حلول الإشكال ونقطة نظام لصحبة الأعلام، فقرر من الآن واختار إما مرافق وإما مفارق، فإن كنت المفارق فهذا فراق بيننا، وإن كنت المرافق فهذا ميثاقنا وإياك وإياك والإدبار؛ لأنه لا فرار ولا استقرار، دعاية محتاط ونصيحة انضباط، واعلم أن الرسوخ هو ثبات القواعد وليس كثرة المساند، وأن هذا الدين متين فأوغل فيه باللين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

رسالة الماضي الموسومة بالموسم المسماة موسم سدانة المنجم.

الحمد لله الذي فتح للعتق أبواباً فهذا في العقول وآخر في الرقاب، وصلى الله وسلم على من هو للرحمات من الرفرف ميزاب سيدنا محمد والآلي والأصحاب. بعد الغريلة وأخذ الصافي،

وجب الإتيان بالماء الكافي، وها قد جئت بالماء، على قدر الإناء، وهذا الخادم رفيقك الملازم، وهو نقيب فكن لبيب، وأتمنه وحاول التنقيب، وحاشى لطالب علم بالله أن يخيب، واعلم أنه للرفوف ماحص، وللمحابر مداد تبر خالص، وليس خبر تقليد مقيد بقيد، فهو دواة صمغ السلسل، وقطر الوحي كما أنزل، والإعجاز في الوحي سجية، وسلسله من معجزاته المنسية، وليست نقيصة أن ينسى، فمن الإعجاز نسيان موسى، وإن كان الحوت سبب، فلا غرو ولا عجب.

الكلام عن الأصل:

إن أصل الدين هو الوحي، والوحي يجب تعريفه بأنه غيب، وأن الغيب ينقسم قسمين: غيب نسبي وغيب كلي، وأن الغيب الكلي مثل قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: 11]، والغيب النسبي مثل قوله تعالى: {كهيعص} [مريم: 1]، فالغيب الكلي هو علمه بذاته لذاته في ذاته تبارك وتعالى، والغيب النسبي لا يطلع عليه إلا من ارتضى، وهم الراسخون في العلم وذلك في مثل قوله تعالى: {الْمِ دَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ} [البقرة: 1-2]، فألف، لام، ميم، هي ضبط تأويل كتابه تبارك وتعالى، ومعناها السيق الثلاثة للتنزيل، والسيق هي ضوابط التأويل، أما ضوابط التأويل فهي حضرة الأسماء الحسنى، والإضافة، والمقارنة بالمثل، والأبجدية، ولولا ضرورة بيان ارتباط السيق بالغيب النسبي من الكتاب، ما فتحت أبداً هذا الباب، فإنه محكم بترباس من لدن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وبالخير عنا جزاه، كذلك وجب تعريفه أي الوحي، أنه الأصل وذلك لتأصيل الأصول، أي الكتاب والسنة، وأن الأصول تأصل للفروع من سيقها الثلاثة، أي سياق تشريعي، أو سياق عقائدي، أو سياق معاملات، فهذه السيق الثلاثة هي سيق التنزيل ومبنى الفروع، وسوف يأتي الكلام عنها في الكلام عن الفروع.

الكلام عن الأصول:

إن الأصول هي الكتاب والسنة، وهما أعيان الضوابط فلا يعلو عليهما ضاغط، ويجب تعريفهما بأن كليهما وحي وأن السنة متممة للكتاب وهي وحي، وكذلك أن الأصول تأصل للفروع بسيقها الثلاثة، وأن الأصول لا يمكن أن تخرج عن سيق الفروع ولا الفروع يمكن أن تخرج عن سيق الأصول، وأول ما يجب على المجتهد أن ينظر فيه هو سياق تنزيل الآية الكريمة أو الحديث الشريف لكي ينزله في فرع، ومن الفرع إلى الشعبة إلى الضابط الذي يليق به وبعد الضبط

ينزل القضية إلى أحكام النظري، ومن أحكام النظري ينزل القضية إلى أحكام الضروري إن كانت ضرورية ثم يصدر الحكم النهائي.

الكلام عن القرآن:

إن القرآن العظيم هو كلام الله تعالى، وهو وحي والوحي كما ذكرنا سابقاً لا يمكن أن يخرج عن السيق الثلاثة للفروع وآيات القرآن الكريم، وكذلك السنة يمكن أن يكون سياقها سياقاً واحداً أو سياقين معاً، أو الثلاثة كلهم فقد تجد آية تحمل سياقاً واحداً، وكذلك الحديث وأخرى تحمل سياقين، وكذلك الحديث وأخرى تحمل الثلاثة سيق معاً، وكذلك الحديث وقد يكون سياق الآية في الآية التي قبلها، والقرآن أمره الوجوب سواء في أمر أو نهى فإنه واجب، ورخصه عزائم، والعزيمة تحريض، والرخصة ترخيص، ومن هنا كان مصدر أحكام النظري؛ أي الواجب والجائز والمستحيل وهي أحكام القياس من جهة الشبه. وهذا رد على من ينكرون أصالة ضابط القياس من جهة الشبه ومن جهة العلة. كما أن السيق تأصل للفروع، وهذا رد على من ينكرون السيق والفروع.

الكلام عن السنة:

السنة كما تقدم وذكرنا في الكلام عن القرآن هي أيضاً لا يمكن أن يخرج سياقها عن السيق الثلاثة، ثم إن السنة كما ذكرنا في الغربال تلخص في محورين: روائي، وضبطي، وكلامنا هنا عن المحور الروائي فنقول: إن أول ما يجب البحث فيه لمعرفة قوته من ضعفه هو أن ننظر في سياقه، فإن لم تجده على سياق من السيق الثلاثة فتلك علامة من علامات الضعف فيه، وهذا ما لا يلحظه إلا الخاص. ثم ينظر في صحة الرواية من جهة السند أهى صحيحة أم ضعيفة أم حسنة أم موضوعة، ولتوضيح ذلك راجع الغربال. وبعد النظر في السنة على المجتهد أن ينزل القضية من الأصول إلى الفروع فلا بد من إدخالها في سياقها الفرعي، فإن لم توافق القضية أي أحد من الفروع فأعد النظر في صحة الرواية. وكذلك في حالة ما إذا كانت القضية مستجدة فتؤخذ وتعرض على الفروع، فإن وافقت فرعاً فاعلم أن لها أصل في الكتاب أو في السنة، وإن لم توافق أي أحد من الفروع فهي لا يمكن أن تكون محل نظر أصلاً، فإن الدين يصدق بعضه بعضاً وقال تعالى: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: 38]. ولكن عقولنا تقصر عن استخلاص أحكام المستجدات من الكتاب والسنة؛ لأن كل قضية مستجدة توافق أحداً من السيق فلا بد أن

لها أصل في الأصول؛ أي الكتاب أو السنة وكل قضية مستجدة لا توافق السيق فاعلم أنها لا ترقى إلى أن تكون محل نظر أصلاً وذلك مثلاً كمسألة سياقة النساء للسيارات فهي لا ترقى إلى أن تكون محل نظر أصلاً وما لا يقتضي النظر فيه فحكمه الجواز طبعاً.

الكلام عن الفروع:

تفرعت عن الأصول؛ أي من الكتاب والسنة في حديث جبريل عليه السلام (رواه الشيخان) لإبراز السيق التي بني عليها الوحي؛ أي الكتاب والسنة، فحديث جبريل يبرز سيق التنزيل في الفروع ويحصر تلك السيق الثلاثة في الفروع الثلاثة، والفروع الثلاثة هي: الإسلام، والإحسان، والإيمان ولذلك فالفروع مضبوطة بسيق الأصول. الله أكبر كيف أن الدين يصدق بعضه بعضاً فهذا أمين الوحي يصدق الصادق المصدوق بقوله (صدقت). الله أكبر {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ} [النجم: 3-4] {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا} [الكهف: 1].

إذاً كما سبق وقلنا على المجتهد أن ينزل القضية من أصولها إلى الفرع الذي يناسبها أولاً لكي يعرف السياق، وثانياً ليعلم؛ أي شعبة سوف ينزلها فيها، ثم ينظر في الشعبة هل هي مستجدة أم موجودة، وهل هي معدودة أم غير معدودة، وهل هي محصورة أم غير محصورة؟ **قاعدة: ** إن الفروع تبعد الريب إذا عرضت القضية عليها؛ أي أن السيق هي التي تنزل؛ أي لبس عن أي قضية كانت مستجدة أو موجودة، فالعرض على الفروع يزيل أي لبس، وعدم العرض على الفروع رأس اللبس، وعليه يجب معرفة الفرع.

الكلام عن الشُعَب:

إن الشُعَب بعضها معدود ومحصور، وبعضها لم يعده النبي ﷺ ولم يحصره، وبعضها حصره ولم يعده ولتوضيح ذلك راجع الغربال. والشُعَب تشعبت عن الفروع وكما سبق وذكرنا في الكلام عن الفروع أن الشُعَب يجب النظر فيها لكي نبين القضية هل هي مستجدة أم موجودة، وهل هي معدودة أم محصورة لننزلها من الشُعَب إلى الضوابط لتضبط القضية بآليات الضابط الذي يناسبها، وقد تحتاج القضية إلى أكثر من ضابط.

الكلام عن الضوابط:

الضوابط كما سبق وذكرنا في الكلام عن الشُّعَب هي الضوابط التي تضبط بها القضية لإصدار الحكم وذلك بعد تخرجها من الشُّعَب، وإنزالها محل الضبط فلا بد من الضبط قبل إصدار الحكم وقد يحتاج ضبط قضية إلى ضابط واحد أو أكثر كأن يكون ضابطها الإقرار والنسخ معاً، والضوابط منها ضوابط أصلية وضوابط استثنائية.

الكلام عن الضوابط الأصلية: أولها: اللفظ: وهو دلالة الخطاب، ودلالة الخطاب ثلاثة أقسام: إما أن تكون دلالة واحدة فهي المُحَكَّم، وإما معنيان اثنان أو أربعة؛ أي بالتساوي فهو المجمل، وإما المتفاوت؛ أي الإضافة وهي ثلاثة معاني أو خمسة فهذا معنى الإضافة: ****المُحَكَّم: **** حكمه قطعي إن كان أمراً أو نهياً من الكتاب يجب، وإن كان أمراً أو نهياً من السنة يندب، وهي في الأغلب أي السنة تكون محكمة بلفظ من الكتاب. مثل المُحَكَّم من الكتاب: قوله تعالى: {وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ازْجِعُوا قَارِجِعُوا} [النور: 28]، ونقول هنا أصل القضية الكتاب، وفرعها العقائد وشعبتها الاستئذان، وضابطها اللفظ من قسم المُحَكَّم، وحكمها الأمر في أحكام النظري، وفرض عين في أحكام الضروري، ثم يشيع المجتهد القضية بما يراه مناسباً من ذكر الشرط أو التخصيص، أو التعميم، أو الصفة، أو الغاية أو غيرها من القواعد إن كانت القضية تستوجب ذلك، وبمثل هذا يكون الإفتاء منزهاً عن الأهواء ويسهل على المتابع معرفة أين أصاب المجتهد وأين أخطأ، والله أعلم. مثل المُحَكَّم من السنة: قوله ﷺ: (الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع) (رواه الشيخان)، ونقول هنا أصل القضية السنة، وفرعها العقائد، وشعبتها الاستئذان، وضابطها اللفظ من قسم المُحَكَّم، وحكمها النذب في أحكام النظري، ومندوب كفاية في أحكام الضروري. ****المجمل: **** (حكمه لا يجب ولا يندب في اللفظ). مثل المجمل من الكتاب: قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]. مثل المجمل من السنة: قوله ﷺ: (نحن أحق بالشك من إبراهيم) (رواه الشيخان). ****الإضافة: **** وحكمه للأغلب. مثل الإضافة من الكتاب: قوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59]. وهذا من باب التحكيم، وهناك باب آخر يذكر في الكلام عن الإضافة وقد فتحناه من قبل في الكلام عن الأصل، ولا بد من غلقه وإحكام قفله، ولا بأس بذكره والتبرك برسمه ليعم النفع إن شاء الله، وهذا الباب هو باب التأويل وذلك في مثل قوله تعالى: {سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَأَيْتُكُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَأَرِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَتَأْمِنُهُمْ كَلْبُهُمْ} [الكهف: 22]. مثل الإضافة من السنة: قوله ﷺ:

من باب التحكيم: (إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم) (رواه مسلم). أما من باب التأويل قوله ﷺ عن الساعة: (ما المسؤول عنها بأعلم من السائل) (رواه الشيخان). وأما حضرة الأسماء الحسنى: من باب التأويل فمثل قوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5]، والرحمن اسم صفة واسم الصفة غير اسم الذات، وغير اسم الفعل ولذلك التبس استواء الصفة، واستواء الذات على من أول الصفة بالذاتية فكان الاستواء عنده معلوماً؛ أي ذاتياً والكيف مجهول؛ لأنه ألحق الكيف بالذاتية فافهم ذلك، والاستواء هنا هو استواء كتابي وليس ذاتي، كتبه تعالى لخلقه على نفسه وأوكل به اسماً من أسماء صفاته وهو الرحمن، وقرينة ذلك قوله تعالى: {كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ} [الأنعام: 54]، واعلم أن المعرفة بالله تبارك وتعالى تكمن في المعرفة بحضرة أسمائه الحسنى فهي وكر أهل التنزيه العارفين، ودواوين المشيئة والتكوين، والله أعلم. وأما المقارنة بالمثل: من باب التأويل فذلك مثل قوله تعالى: {فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ} [البقرة: 37]. والكلمات هنا هي من جنس قوله تعالى: {وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ} [النساء: 171]، والله أعلم. وأما الأبجدية: من باب التأويل، فذاك باب من أبواب الحكمة، وهو يفيد علم ولا يفيد حكم، والله به أعلم. وخلاصته: الحرف والعدد، روح وجسد، والله أعلم.

ثانيها: الفعل: اعلم أن الفعل غير اللفظ، وأنه كما يجمل اللفظ بلفظ فإن الفعل يجمل بلفظ، واعلم أن حكم المجل في الفعل غير حكم المجل في اللفظ، فالمجل في الفعل إن جاء مجملاً بالوجوب وجب، وإن جاء مجملاً بمندوب ندب، وإن جاء مستقلاً عن مجمل أو إضافة ينسب لجنسه فيصير مندوباً، وإن جاء متفاوتاً يؤخذ بالأغلب. مثل المستقل من الفعل: (تحنيك الصبي المولود الجديد) (رواه الشيخان). مثل المجل بالمندوب من الفعل: (قلب العباءة في صلاة الاستسقاء) (رواه الشيخان). مثل المجل بالوجوب من الفعل: (رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام) (رواه الشيخان). مثل المتفاوت من الفعل: في توزيع الغنائم (يوم أعطى النبي ﷺ قريشاً شيئاً، وأعطى قبائل العرب شيئاً غير الذي أعطاه قريشاً، وأعطى الأنصار غير الذي أعطاه قريشاً وغير الذي أعطاه القبائل) فما أعظم سهم الأنصار رضي الله عنهم وعن المهاجرين. (رواه الشيخان).

ثالثاً: الإقرار: وحكمه الاختيار؛ أي الجواز. مثل الإقرار من الكتاب: قوله تعالى: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} [التوبة: 80] (انتبه منسوخ). مثل الإقرار من السنة في اللفظ: قوله ﷺ: (أهجم أو هاجهم وجبريل معك) (رواه الشيخان). مثل الإقرار من السنة في الفعل: قوله ﷺ: (إنما خيرني الله وسأزيده على سبعين) (رواه الشيخان) (انتبه منسوخ).

رابعاً: الإجماع: شرطه عدم مخالفة الأقلية فيه، وحكمه قطعي سواء في لفظ، أو فعل، أو إقرار، وقد يكون الإجماع في السنة كما يكون في القرآن. وأعني بالقرآن أن الإجماع ليس إجماع الأمة فقط فقد يكون إجماع أمة كما يكون إجماع أمم. مثل اللفظ في الإجماع من الكتاب: قوله تعالى: {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى} [الأعراف: 172] (انتبه: إقرار بإجماع). مثل اللفظ في الإجماع من السنة: قوله ﷺ: (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي) (رواه الشيخان). مثل الفعل في الإجماع من السنة: (التسوك عند كل صلاة) (رواه الشيخان). مثل الإقرار في الإجماع من السنة: (ضرب الدف يوم العيد وفي الأفراح) (رواه الشيخان).

خامساً: القياس: وهو نوعان: شبه وعلة، فالشبه حكمه إما أمر أو نهي أو اختيار، أما العلة فحكمها إما الأداء، أو القضاء، أو العزيمة، أو الرخصة، أو الإعادة، انتبه في أحكام الشبه قلنا: إن كانت القضية تشريعية أو معاملتية فنقول: أمر، أو نهي، أو اختيار، وإن كانت القضية عقائدية فنقول: واجب، أو مستحيل، أو جائز فانتبه جيداً لذلك وراجع الغربال.

مثل القياس من جهة الشبه الأمر من الكتاب: قوله تعالى: {وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ} [المائدة: 35] مثل القياس من جهة الشبه النهي من الكتاب: قوله تعالى: {لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ} [المائدة: 101] مثل القياس من جهة الشبه الاختيار من الكتاب: قوله تعالى: {مَنْ دَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} [البقرة: 245] مثل القياس من جهة الشبه الأمر من السنة: قوله ﷺ: في الصدقات تهدي إلى أهل البيت، ويعني أن أحداً إذا تصدق عليه بصدقة وأهدى المتصدق عليه شيئاً منها إلى أهل بيت رسول الله ﷺ: (هو عليها صدقة ولكم هدية فكلوه) (رواه مسلم). مثل القياس من جهة الشبه النهي من السنة: قوله ﷺ: (إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث) (رواه الشيخان). مثل القياس من جهة الشبه الاختيار من السنة: قوله ﷺ: في لقاح النخل: (لعلكم لو لم تفعلوا كان خيراً) (رواه مسلم).

مثل القياس من جهة العلة الأداء: من الكتاب قوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْفُوتًا} [النساء: 103]. وقد يقول قائل هنا: لا يصح القياس، والآية محكمة ويحتج بحديث النبي ﷺ: (الصلاة على وقتها) فنقول: لو كانت الآية قطعية الدلالة محكمة لبطلت الصلاة بخروج الوقت وسقط حكم القضاء. مثل القياس من جهة العلة الأداء: من السنة: قوله ﷺ: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) (رواه الشيخان). مثل القياس من جهة العلة القضاء: من الكتاب قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] مثل القياس

من جهة العلة القضاء: من السنة: قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: (كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) (رواه مسلم). مثل القياس من جهة العلة الإعادة: من الكتاب قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] مثل القياس من جهة العلة الإعادة: من السنة قوله ﷺ: (ارجع فصل فإنك لم تصل) (رواه الشيخان). مثل القياس من جهة العلة العزيمة: من الكتاب قوله تعالى: {وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيراً وَإِنْ تَصِبرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} [آل عمران: 186]. مثل القياس من جهة العلة العزيمة: من السنة قوله ﷺ: (وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً) (رواه مسلم). مثل القياس من جهة العلة الرخصة: من الكتاب قوله تعالى: {قَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} [النساء: 43]. مثل القياس من جهة العلة الرخصة: من السنة قوله ﷺ: (فإذا أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه) (رواه الشيخان).

سادسها: النسخ: ودلائله معرفة وقت النزول أو مكان النزول. مثل الناسخ من الكتاب: قوله تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 113] مثل الناسخ من السنة: قوله ﷺ: (لا هجرة بعد الفتح) (رواه الشيخان).

سابعها: السبب: أي نزول الآية أو سبب الحديث الشريف، ويعتد به إذا كان مؤيداً للفظ من جهة المعنى وإن خالف فلا يعتد به، وإن وافق اللفظ فيستدل به من جهة المعنى والمعنى هو روح الدلالة، وكذلك إن كان فعلاً من أفعال النبي فالسبب يؤيد الفعل، وإن كان إقراراً فالسبب يؤيد الإقرار من جهة الدلالة كما ذكرنا. مثل السبب من الكتاب: قوله تعالى: {رَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ} [الأحزاب: 37] مثل السبب من السنة: قوله ﷺ: (معاذ الله أن يتحدث الناس أنني أقتل أصحابي) (رواه مسلم). ملاحظة: وبالكلام عن السبب، اعلم أن فعل جبريل عليه السلام ضابط كلفظه، وهو يتبع السبب؛ أي روح دلالة المعنى، ومثل ذلك فعل جبريل في (إسناد ركبته ويديه إلى ركبتي النبي وفخذه)، فدل فعله على الاتصال والربط، والسلطة والضبط، وأن خلق الوحي لا تقبل الخلط، وأنه لا مصدر ولا مدخل للتشريع إلا عن طريق ما تفرع عنها من فروع، كما دل اللفظ من قول جبريل للنبي (صدقت)، على أن الكتاب يصدق السنة والسنة تصدق الكتاب، والدلالة روح المعنى كما ذكرنا، والله أعلم. (حديث جبريل) (رواه الشيخان).

وغيرهما)، وهو رأس العلم بل العلم كله، دل على ذلك ما جاء في آخره من قول النبي ﷺ: (ذاك جبريل جاء يعلمكم دينكم).

الكلام عن الضوابط الاستثنائية:

وهنا نكون قد وصلنا للفناء حيث الضوابط التي تستثنى، ذلك لأن الضوابط الاستثنائية هي عبارة عن تععيد للفظ أو فعل أو إقرار من الكتاب أو السنة، أو عبارة عن تقنين للفظ أو فعل أو إقرار من غير الكتاب والسنة، والضوابط الاستثنائية هي: قول الصحابي وعمل أهل المدينة، والاستحسان، وسد الذرائع، وشرع من قبلنا، والاستدلال. والاستدلال هو المصلحة.

أولها: قول الصحابي: وهو الأثر، والأثر هو الموقوف وهو استثنائي، وهو نوع من التقنين. مثل قول الصحابي: ما جاء عن معاوية وابن الزبير أنهما كانا يستلمان أركان البيت كلها، فأنكر ابن عباس عليهما ذلك فقال معاوية لابن عباس: ليس شيئاً من البيت مهجور. (رواه الشيخان). ثانيها: عمل أهل المدينة: وهو المقطوع وهو استثنائي وهو نوع من التقنين. مثل عمل أهل المدينة: استئذان الترجيع في الأذان. ثالثها: الاستحسان: إن لم يتبعه أذى أو إضرار بشيء، وهو نوع من التععيد. مثل الاستحسان: كالحكم على الغائب. رابعها: سد الذرائع: ضابط استثنائي وهو لإبعاد المفسدة، ولكن ليس بمفسدة أخرى فإبعاد المفسدة بمفسدة ليس كإبعاد مفسدة بلا ضرر، ولذلك هو استثنائي وهو نوع من التععيد. مثل سد الذرائع: كحبس مال الوالدين عنهما إذا كان أحدهما أو كليهما صاحب مال، ولكنه مبذر سكير لا يجوز حبس ماله عنه. خامسها: شرع من قبلنا: هو ضابط استثنائي، وليس كل شرع من قبلنا يلزمنا ولكن بعضه فقط وليس كله وهو نوع من التععيد. مثل شرع من قبلنا: قوله تعالى: {قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي تَمَانِي حَجَّجَ} [القصص: 27]. سادسها: الاستدلال: هو ضابط استثنائي لمصلحة يشترط فيها رفع الضرر عن الغير، وهو نوع من التععيد. مثل الاستدلال: كأن يشترط على الجار أن لا يأجر محله إلا للأخير.

الكلام عن الأحكام:

هي التي تصدر عن الضوابط، وهي نوعان: أحكام النظري وأحكام الضروري. أحكام النظري: هي أحكام الإفتاء، وهي نفسها أحكام القياس من جهة الشبه ومن جهة العلة، ولقد تكلمنا عنها في الكلام عن القياس فلا داعي للتكرار. أحكام الضروري: هي أحكام التكليف المستخلصة من

أحكام النظري، ولقد تكلمنا عنها فراجع الغريال. ملاحظة: لم نتكلم عن العرف؛ لأن العرف هو حكم من أحكام العوام ولا أصل له في الأصول ولا يرقى إلى أن يكون ضابطاً استثنائياً فضلاً عن الضوابط الأصلية ويبقى حكماً من أحكام العامة من التجار وعامة الناس في مثل تحديد مهر العروس مثلاً، وقد يقول قائل كيف ليس له أصل في الأصول ويحتج بمثل قوله تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} [الأعراف: 199]؟ وهذا الفهم للآية خطأ، وإلا نكون قد سلمنا للعرف أنه ضابط من الضوابط الأصلية، وعليه يكون العرف أرجح من الإجماع مثلاً، وهذا لا يتأتى والفهم الصحيح للآية في معنى قوله تعالى: {وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ} إنها من جنس قوله تعالى: {تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} [آل عمران: 110].

هذا والله أعلم بما جاء في ذا الموسم وبما يحتويه ذاك المنجم، وكما بدأنا نختم بالحمد والشكر والثناء على الكريم المتفضل المنعم، وبالصلاة والسلام على النبي الخاتم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبياً ورسولاً. والحمد لله رب العالمين.